

1520979-35.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcello Ovidio Lopes Guimarães

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... concreto, intrinsecamente ligado aos roubos, sendo utilizada a moto produto de crime justamente para a prática dos roubos. São todos, assim, crimes graves, desassossegadores da sociedade, sendo o regime fechado o único que se coaduna com os roubos e a receptação em concurso de crimes, sendo os roubos, isoladamente considerados, com dupla majorante de pena, uma delas o emprego de arma de fogo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520979-35.2022.8.26.0228 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1520979-35.2022.8.26.0228

Controle nº 1098/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Réu:

LUCAS DAVID PEREIRA SACRAMENTO e outro

Aos 08/12/22, às 14 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, apresentaram-se o MM. Juiz de Direito Marcello Ovidio Lopes Guimarães, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, certificou o comparecimento da Promotora de Justiça Patrícia Cosentino Ferrer, os réu LUCAS DAVID PEREIRA SACRAMENTO e ABNER HENRIQUE CAVALCANTE CAMPOS (presos no CDP de Mauá) e o defensor dos réus, Dr. José Lopes Demori - OAB/SP 125382. Iniciados os trabalhos, na presente audiência, foram ouvidas a testemunha Fábio e as vítimas Francisco e Caíque. Pelas partes foi dito que desistiam das ouvidas da testemunha Eduardo e das vítimas Douglas e Marinalva, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Os réus foram interrogados. Pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, deliberando o início dos debates da causa. Pela acusação foi alegado em síntese: A presente ação é procedente, uma vez que as provas produzidas durante a instrução criminal corroboraram por completo a acusação contida na inicial acusatória. De fato, os acusados ABNER e LUCAS confessaram a prática dos delitos de roubo, em comparsaria e com uso de arma de fogo. Também admitiram que estavam na posse da motocicleta mencionada na inicial, adquirida anteriormente através do "Marketplace" do "Facebook", mas asseveraram desconhecer sua origem espúria, embora o fato de tê-la adquirido através de uma rede social, de pessoa desconhecida, que não lhes forneceu nenhum documento, eram indicativos de que o veículo tratava-se de produto de crime. Ademais, a vítima Kamilly reconheceu os réus com certeza como sendo os autores do delito, dizendo que seus bens foram recuperados em poder deles.

A vítima Caique reconheceu os acusados na fase policial e asseverou que isso ocorreu apenas uma hora após ter sido assaltado, bem como que seus bens também foram encontrados em poder dos acusados. Por todo o exposto, resta claro que as acusações contidas na denúncia restaram totalmente comprovadas pelos elementos de prova trazidos aos autos. Desta forma, comprovadas que foram autoria e materialidade, requeiro que ABNER HENRIQUE CAVALCANTE CAMPOS e LUCAS DAVID PEREIRA SACRAMENTO sejam CONDENADOS nos termos da denúncia, aplicando-se pena acima do mínimo legal a ambos, por serem reincidentes, fixando-se o regime fechado para início do cumprimento das penas. Pela defesa foi alegado, em síntese: alegações finais orais colhidas por sistema audiovisual, pela ferramenta Microsoft Teams. Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. LUCAS DAVID PEREIRA SACRAMENTO e ABNER HENRIQUE CAVALCANTE CAMPOS, qualificados nos autos, estão sendo processados porque, conforme narra a denúncia, na data, horário e local nela descritos, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Francisco Davyd Alves Melo, revólver da marca Rossi, calibre 38, com 2 cartuchos íntegros e 2 cartuchos picotados, com numeração suprimida, um celular Galaxy J5, uma carteira de couro, contendo documentos e cartões bancários, e uma aliança de prata, todos de propriedade da vítima. Consta, ainda, que os réus subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Caique Viana da Silva, nome social Kamilly, e Marinalva Vieira Viana, um celular Galaxy A 11 de propriedade da vítima Kamilly, bem como um cartão bancário da vítima Marinalva. Consta, finalmente, que os réus adquiriram, receberam e conduziram a motocicleta Honda, CB250F Twister, cor azul, placa DST2C24, pertencente à vítima Douglas Pavanelli, coisa que sabiam ser produto de crime anterior (furto). Os réus foram presos em flagrante. Citados, apresentaram defesas escritas, devidamente apreciadas. Na instrução foram ouvidas duas vítimas e uma testemunha arrolada na denúncia. Os réus foram interrogados. Em razões finais, pugnou o Ministério Público pela condenação dos réus, nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pleiteou a absolvição por falta de provas, além das teses e benefícios constantes desse termo. É o relatório. Decido. A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para a sentença. A materialidade dos delitos de roubos e receptação restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, firme notícia do delito anterior no caso da receptação, auto de exibição e apreensão, laudo pericial da arma de fogo, positivo para sua eficácia, apreendida municada, além da prova oral colhida. A autoria dos delitos de roubo e receptação, outrossim, está demonstrada pelo que consta do conjunto probatório, recaindo sobre os ora réus. Em seus interrogatórios judiciais, os réus confessaram a autoria dos roubos contra as vítimas Francisco e Caique, mas não contra a mãe de Caique. Disseram que havia presença de arma de fogo. Abner disse que comprou a moto pela internet, e disseram que era de leilão. Não sabe o nome ou paradeiro do alegado vendedor, e nem pegou documentos ou recibo da moto ou do negócio. Disse que estava em regime aberto, eis que condenado por roubo anterior. Lucas disse que não compraram a moto, mas sim a tomaram emprestada. Após a intervenção do advogado, questionando, alterou o que disse, falando que a moto tinha sido mesmo comprada. A ação é procedente, nos termos seguintes. A vítima Caique, com nome social Kamilly, reconheceu os réus em juízo como sendo os autores do roubo, estando eles perfilados com outros dois indivíduos. Disse que os réus estavam de moto e apontaram arma, levando o celular da declarante, que foi recuperado em poder dos assaltantes. Anotou que Lucas é que estava empunhando arma de fogo. Francisco disse não conseguir reconhecer fisionomicamente os réus, dizendo que no momento do assalto os roubadores usavam capacete. De todo modo, confirmou que reconheceu pessoalmente os réus na delegacia, sem perfilamento, pois estava com as fisionomias frescas na memória. Disse que seus bens foram recuperados em poder dos indivíduos presos, e que durante o assalto um deles empunhava arma de fogo. Do roubo até saber da prisão dos réus decorreu cerca de uma hora. Por fim, a testemunha Fábio disse ter sabido de prática de roubo feita por dois indivíduos em moto. Após breve procura encontrou a moto com os dois, e houve acompanhamento. Logo após caíram da moto e foram abordados. Com um deles achou arma de fogo na cintura,

e havia celular e outros bens com eles, tendo eles confessado que era o produto dos roubos, confessando também seus envolvimento nos assaltos. Pelo que soube, as vítimas teriam reconhecido os réus. A própria testemunha reconheceu os réus, dentre as pessoas perfiladas, dizendo que provavelmente os indivíduos que prendeu eram os de número um e três no perfilamento. Confirmou que a moto deles também era produto de crime. As vítimas reconheceram os bens encontrados com os réus como sendo delas. A prova é mesmo firme no tocante aos roubos e a receptação. Os réus confessaram em juízo a autoria dos roubos e foram encontrados com o produto dos assaltos. Houve reconhecimento em juízo por uma vítima e uma testemunha. A outra vítima ratificou reconhecimento feito na fase policial. De todo modo, qualquer irregularidade no reconhecimento da fase administrativa restou sanado em juízo, lembrando-se ainda das próprias confissões judiciais. No que toca à receptação, também demonstrado o dolo. É certo que sabiam da origem ilícita da moto que usaram para fazer roubos. Demais disso, um dos réus, em juízo, disse que comprou a moto de pessoa do qual não trouxe qualquer dado pessoal ou paradeiro, sem documento do veículo ou recibo do negócio. O outro réu, desmentindo o primeiro, ainda disse, de início, que nada compraram, mas sim tomaram emprestado a moto. Patente a mendacidade nas palavras dos réus, nesse ponto. Muito bem demonstrado o delito de receptação, consumado. Os roubos também se consumaram. É corrente o entendimento das Cortes superiores de que para a consumação do roubo bastam o transcorrer da violência ou grave ameaça e a inversão da posse do produto da subtração. Foi o que ocorreu no presente caso. A qualificadora do concurso de pessoas, nos dois roubos, vinga, pois bem demonstrada pela prova obtida nos autos. Dois eram os roubadores e a prova é firme nesse sentido, sendo que a participação de ambos foi relevante na direção da consumação das infrações penais. Vinga ainda a qualificadora do emprego de arma de fogo (bem descrita na denúncia, embora não esteja na mera capitulação jurídica), comprovada pelas provas oral e pericial. O armamento era potencialmente lesivo, estando municiado. Apenas no caso do segundo roubo, tem-se que, como no primeiro, houve apenas uma vítima, não se demonstrando que nesse segundo roubo havia efetivamente uma segunda vítima, de modo que nesse ponto afastou o concurso formal de delitos. Com mais de uma ação os réus praticaram dois roubos consumados, e pela similaridade de modo de operação, espacial e temporal, o segundo deve ser tido como continuação do primeiro, havendo no caso a continuidade delitiva. De outro lado, com mais de uma ação praticaram os réus delitos distintos, ou seja, os roubos em continuidade delitiva de um lado, e a receptação de outro, violando bens jurídicos diferentes, de modo que vinga o concurso material de crimes, devendo as penas ser cumuladas. Na fixação das penas, atento ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, deve a pena-base do roubo (um dos dois delitos dessa espécie, pois idênticos), ser fixada seis meses acima do mínimo legal, em razão de serem dois os roubadores, a facilitar a subtração. Tal circunstância é bastante desfavorável, perfazendo pena de quatro anos e seis meses de reclusão e onze dias-multa, para cada qual. A pena da receptação é posta no mínimo de

um ano de reclusão e dez dias multa, para cada qual. Na segunda fase de fixação de sanção, deveria ser a pena do roubo aumentada de um ano e seis meses para o réu Lucas, em razão da tripla reincidência, sendo duas delas específicas, já condenado o réu por roubos e receptações. Ocorre que compenso parcialmente, de quatro meses, o aumento referido, preponderante, com a atenuante da confissão, restando um ano e dois meses de exasperação, perfazendo pena de cinco anos e oito meses de reclusão e catorze dias multa. Para o réu Abner, em razão da reincidência específica, aumento a pena de nove meses. Ocorre que compenso parcialmente, de três meses, o aumento referido, preponderante, com a atenuante da confissão, restando seis meses de exasperação, perfazendo pena de cinco anos de reclusão e doze dias multa. No que toca ao delito de receptação, a pena de Lucas é aumentada de quatro meses, em razão da tripla reincidência, com pena de um ano e quatro meses de reclusão e treze dias multa. A pena de Abner é aumentada de dois meses, em razão da reincidência, com sanção de um ano e dois meses de reclusão e onze dias multa. A pena do roubo, na terceira fase de fixação de sanção, deve ser aumentada de dois terços, em razão da majorante do emprego de arma de fogo. Nos termos do artigo 68 do Código Penal, será aumentada a pena apenas por esta majorante, eis que não razoável mais um aumento de

um terço pela segunda causa de aumento de pena (o concurso de pessoas). Demais disso, em certos casos mais gravosos, como o presente, causas que poderiam majorar a pena como causas especiais de exasperação de sanção são mencionadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis e não podem, com ainda mais razão, concorrer para qualquer novo aumento. Assim, as penas do roubo serão, com o referido aumento, para Lucas, de nove anos, cinco meses e dez dias de reclusão e vinte e três dias multa, e para Abner, de oito anos e quatro meses de reclusão e vinte dias multa. Em próxima fase, em razão de serem dois os delitos de roubo, em continuidade delitiva, aumento as sanções de um sexto, sendo a reprimenda, para Lucas, de onze anos e seis dias de reclusão e vinte e seis dias multa, e para Abner, de nove anos, oito meses e vinte dias de reclusão e vinte e três dias multa. Por fim, cumulam-se as penas, pelo concurso material de crimes, entre os roubos em continuidade delitiva e a receptação, com sanção final, para Lucas, doze anos, quatro meses e seis dias de reclusão e trinta e nove dias multa, e para Abner, de dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão e trinta e quatro dias multa. Ante o exposto e o que mais consta dos autos, Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, como CONDENO, os réus LUCAS DAVID PEREIRA SACRAMENTO e ABNER HENRIQUE CAVALCANTE CAMPOS, qualificados nos autos, dando-os como incurso no artigo 157, §2º, incisos II, e §2º-A, inciso I, por duas vezes (afastado o concurso formal no delito relacionado à vítima Caíque), c.c. o artigo 71, e artigo 180, tudo c.c. o artigo 69, todos do Código Penal, a cumprirem, LUCAS, as penas de 12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 39 (trinta e nove) dias multa no valor unitário mínimo legal, e ABNER, as penas de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias multa. Iniciarão os réus cumprimento de pena em regime fechado, por prazo diferenciado, lembrando-se que são reincidentes, em relação aos delitos de roubo, eis que nas modalidades em que se apresentam são considerados hediondos pela lei, e pelo prazo comum em relação ao delito de receptação, sendo o regime mais gravoso também para este delito em virtude do constante da folha pregressa dos réus e de ser tal crime, no caso concreto, intrinsecamente ligado aos roubos, sendo utilizada a moto produto de crime justamente para a prática dos roubos. São todos, assim, crimes graves, desassossegadores da sociedade, sendo o regime fechado o único que se coaduna com os roubos e a receptação em concurso de crimes, sendo os roubos, isoladamente considerados, com dupla majorante de pena, uma delas o emprego de arma de fogo, não se olvidando de que os réus são reincidentes específicos. Não poderão recorrer em liberdade pelo presente caso, pelos mesmos motivos. Expeçam-se mandados de prisão pela sentença condenatória ou recomendem-se os réus onde se encontram recolhidos. Expeça-se guias de recolhimento provisórias ou definitivas, conforme o caso. Declaro o perdimento do armamento e da munição e a sua remessa ao Exército para destruição. Custas pelo Estado. Dou a sentença por publicada em audiência. Em razão de, no momento da publicação, terem já o MP e a Defesa técnica, bem como os réus, se retirado do ambiente virtual, intimem-se as partes acerca da sentença, bem como os réus. Registre-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, André Paiva Macedo, escrevente, digitei.

O Meritíssimo Juiz de Direito MARCELLO OVÍDIO LOPES GUIMARÃES